

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5614/2537

นาย เฉลิม ชอบธรรม
กรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ปู่

โจทก์
จำเลย

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน มาตรา ข้อ 1
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 มาตรา 60

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 มาตรา 60
บัญญัติให้จัดระเบียบราชการกรุงเทพมหานคร ออกเป็น 6 ส่วนราชการ ซึ่งมีได้มี
สำนักงานปู่รวมอยู่ด้วยและไม่ปรากฏว่าสำนักงานปู่ได้จัดตั้งขึ้นโดยได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครโดยทำเป็นประกาศ
กรุงเทพมหานครตามมาตรา 60(6) สำนักงานปู่จึงมิใช่ส่วนราชการของ
กรุงเทพมหานครส่วนข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง สำนักงานปู่ พ.ศ. 2531 ข้อ
6 ซึ่งกำหนดให้กรุงเทพมหานครดำเนินการพาณิชย์เรื่อง สำนักงานปู่ก็มิใช่เป็น
บทบัญญัติกำหนดให้สำนักงานปู่เป็นส่วนราชการของกรุงเทพมหานคร กิจการของ
สำนักงานปู่จึงมิใช่ราชการส่วนท้องถิ่นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการ
คุ้มครองแรงงาน ข้อ 1(3)

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยได้จ้างโจทก์เข้าทำงานเป็นลูกจ้างต่อมาจำเลยเลิกจ้างโจทก์
เพราะเหตุเกษียณอายุ ขอให้บังคับจำเลยจ่ายค่าชดเชยพร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า สำนักงานปฎิเป็นการพาณิชย์ของจำเลยจัดตั้งขึ้นตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2531 ซึ่งตราขึ้นโดยความเห็นชอบของสภากรุงเทพมหานคร ทั้งนี้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 97 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 จึงเป็นหน่วยงานของจำเลยซึ่งเป็นราชการส่วนท้องถิ่นไม่อยู่ในบังคับประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงานขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชย พร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์
จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาตามอุทธรณ์ของจำเลยข้อแรกว่า กิจการของสำนักงานปฎิเป็นราชการส่วนท้องถิ่นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน ข้อ 1(3)หรือไม่ ข้อนี้จำเลยอ้างว่าตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องสำนักงานปฎิ พ.ศ. 2531 ข้อ 6 บัญญัติว่า "ให้กรุงเทพมหานครดำเนินการพาณิชย์ เรื่อง สำนักงานปฎิ" แสดงว่าสำนักงานปฎิเป็นกิจการที่กฎหมายบังคับให้กรุงเทพมหานครต้องดำเนินการ สำนักงานปฎิจึงเป็นหน่วยงานของกรุงเทพมหานครที่จัดตั้งขึ้นโดยกฎหมายดังกล่าวเมื่อกรุงเทพมหานครเป็นราชการส่วนท้องถิ่น และไม่มีกฎหมายใดบัญญัติให้สำนักงานปฎิมีฐานะเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากกรุงเทพมหานคร จึงต้องถือว่าสำนักงานปฎิเป็นหน่วยงานของกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นราชการส่วนท้องถิ่นด้วย พิเคราะห์แล้วพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 มาตรา 60 บัญญัติว่า ให้จัดระเบียบราชการกรุงเทพมหานครดังนี้ (1)สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร (2) สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (3) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (4) สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร (5) สำนักหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งมีฐานะเป็นสำนัก(6) สำนักงานเขต

การตั้ง ยุบ หรือเปลี่ยนแปลงสำนัก หรือการแบ่งส่วนราชการภายในหน่วยงานตาม
วรรคหนึ่ง จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
โดยทำเป็นประกาศของกรุงเทพมหานคร และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ดังนั้นส่วน
ราชการกรุงเทพมหานครจึงมีเพียง 6 ส่วนราชการดังกล่าวข้างต้นเท่านั้น ซึ่งมีได้มี
สำนักงานปฎิรวมอยู่ด้วย ทั้งไม่ปรากฏว่าสำนักงานปฎิได้จัดตั้งขึ้นโดยได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครโดยทำเป็นประกาศ
กรุงเทพมหานครตามความในมาตรา 60 ดังกล่าวแต่อย่างใด สำนักงานปฎิจึงมิใช่
ส่วนราชการของกรุงเทพมหานคร ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง สำนักงานปฎิ
พ.ศ. 2531 ข้อ 6 ซึ่งกำหนดว่า "ให้กรุงเทพมหานครดำเนินการพาณิชย์ เรื่อง
สำนักงานปฎิ" นั้น หาใช่เป็นบทบัญญัติกำหนดให้สำนักงานปฎิเป็นส่วนราชการของ
กรุงเทพมหานครแต่อย่างใดไม่ดังนั้น กิจการของสำนักงานปฎิจึงมิใช่ราชการส่วน
ท้องถิ่นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน ข้อ 1(3)อุทธรณ์
ข้อนี้ของจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(สรวรรค์ ศักดารักษ์-ชลิต ประไพศาล-สมภาพ โชติกวณิชย์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ